

Nr. 208 Reichsminister Frank an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 30. September 1938

R 43 II/1516a, Bl. 39–47 Ausfertigung, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betr.: Entwurf eines Deutschen Strafgesetzbuchs. Zu Rk. 13456 B vom 6. Juli 1938² und Rk. 18351 B vom 8. September 1938³.

In der Anlage (Anlagen I–III)⁴ leite ich Ihnen meine Stellungnahme zu den im Kabinett noch nicht beratenen §§ 287–483 des Entwurfs eines Deutschen Strafgesetzbuches zu. Darüber hinaus beehre ich mich, Ihnen noch meine grundsätzliche Stellungnahme zum Gesamtentwurf, einige Anregungen zu dem bereits beratenen Teil des Entwurfs sowie meine Bemerkungen zu den §§ 215–273 des Entwurfs zu übermitteln.

I.

Bei dem Entwurf eines Deutschen Strafgesetzbuches handelt es sich um die erste abschließende Kodifikation eines großen und für den Bestand der Volksgemeinschaft schlechthin bedeutungsvollen Rechtsgebiets. Schon bei der Lektüre des ursprünglich vom Herrn Reichsminister der Justiz vorgelegten Entwurfs kamen mir Bedenken nach der Richtung, ob die Zeit für die *endgültige* Regelung eines derart wichtigen Gebietes der nationalsozialistischen Rechtserneuerung reif sei⁵. Hat doch erst die unaufhaltsam fortschreitende politische Gesundung des deutschen Volkes manche ideellen Werte in ihrer vollen Bedeutung für die Volksgemeinschaft in Erscheinung treten lassen. Auch heute noch steht bei manchen Grundwerten, deren Schutz der nationalsozialistische Staat zu übernehmen hat, ihre Einordnung in die volksgenössische Wertungsskala noch nicht unumstritten fest.

Hinzu kam, daß der Entwurf auch in *gesetzestechnischer* Hinsicht als ein modernes Gesetzeswerk nicht bezeichnet werden konnte. Er enthielt Mängel durchgehender Art, die vor allem in der sprachlichen Fassung, in der ungerechtfertigten Aufspaltung von Tatbeständen, in entbehrlicher Kasuistik, im Aufbau und in der Gliederung des Gesamtwerkes erkennbar waren. Daneben waren aber auch *einzelne* Vorschriften mit schwerwiegenden Mängeln behaftet, die bei der Handhabung dieser Bestimmungen zu Mißhelligkeiten, Ungerechtigkeiten und sogar unerwünschten politischen Auswirkungen hätten führen müssen.

Die Entwicklung der Beratungen des Entwurfs im Kabinett⁶ und ihre lange Dauer haben meine Befürchtungen bestätigt. Eine große Zahl der Entwurfsbestimmungen ist teils ganz, teils in

¹ Eingang am 3. 10. 1938. Beigefügt waren Abdrucke für sämtl. Reichsminister, die aber seitens der Rkei erst am 18. 10. verteilt wurden; R 43 II/1516a, Bl. 39. Abschriften: R 3001/20855, Bl. 298–306; R 2/56037, Bl. 198–203. Zu diesem Schreiben vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 810f.

² Dok. Nr. 155.

³ Fristverlängerung für Stellungnahmen bis 30. 9. 1938: ebd. Anm. 6.

⁴ R 43 II/1516a, Bl. 48–86; R 3001/20855, Bl. 307–345 (39 Seiten). Hier nicht abgedruckt.

⁵ Zu den Querschüssen Franks bereits gegen die Erstvorlage des DStGB-Entw. vom Dez. 1936 s. ARH III, Nr. 194 Anm. 5, ARH IV, Nr. 22 Anm. 5.

⁶ Hierzu die Hinweise in Dok. Nr. 155 Anm. 3.

einzelnen Partien geändert worden. Bei manchen, auch großen Abschnitten mußten bis zu zwei Drittel der Paragraphen auf Grund der Beratungen im Kabinett geändert werden. Auch die noch nicht beratenen Teile des Entwurfs haben inzwischen eine von ihrer ursprünglichen Fassung weitgehend abweichende Formulierung erhalten.

Auf Grund dieser Erwägungen bin ich der Meinung, daß es sich bei dem Entwurf bereits heute nicht mehr um ein einheitliches, homogen aufgebautes, den nationalsozialistischen Anforderungen in allen Punkten gerecht werdendes Gesetzeswerk handelt. Besonders bedenklich erscheint mir eine schnelle und nur auf Grund einer summarischen Stellungnahme der Ressorts betriebene Erledigung des Entwurfs im Umlaufwege: Das wichtigste Korrektiv, nämlich die klärende und endgültig entscheidende Stellungnahme des Führers und Reichskanzlers zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs, kann durch diese Art der Erledigung keineswegs ersetzt werden.

II.

Der Entwurf enthält auch heute noch weitgehend die eingangs von mir erwähnten Mängel einer ungerechtfertigten Aufspaltung der Tatbestände und einer entbehrlichen Kasuistik. Diese Mängel lassen ihn als unvolkstümlich erscheinen. Ich greife unter vielen Fällen nur den § 250 in Verbindung mit § 253, und § 265 heraus⁷.

Auf die Mängel der Gliederung habe ich jeweils in den Vorbemerkungen zu den einzelnen Gruppen und Abschnitten hingewiesen. Ein klarer Aufbau des Strafgesetzes ist besonders wichtig, weil das neue Gesetz die Abkehr von der mangelhaften Systematik des alten Strafgesetzbuches bedeuten soll und weil die Gliederung für die Rechtsauslegung, insbesondere für die Frage der analogen Anwendung von Gesetzestatbeständen⁸ von erheblicher Bedeutung ist.

In diesem Zusammenhang darf ich auf die Frage der ausdrücklich auszusprechenden Ehrenminderungen zurückkommen. Hier legt z. B. die Fassung des § 32 des Entwurfs⁹ die Deutung nahe, als gehöre weniger Ehre dazu, Arbeiter zu sein als Betriebsführer oder selbständiger Handwerker. In Wirklichkeit dürfte es sich hier aber gar nicht um die Frage der Ehrenminderung handeln, sondern um eine Sicherungsmaßnahme, die darauf abzielt, einen auf Grund einer Verurteilung als verantwortungslos erkannten Menschen von solchen Berufen fernzuhalten, die eine besondere Verantwortung erfordern.

Schließlich geht der Entwurf auch davon aus, daß, wie im geltenden Recht, Ehrenminderungen ausgesprochen werden sollen, die über die Dauer der eigentlichen Strafe hinausgehen. Der Entwurf betont in seinem Vorspruch aber selbst, daß das Strafrecht Sühne für begangenes Unrecht und nicht nur Schutz vor Straftaten bezwecken soll¹⁰. Daher sollte grundsätzlich die Verbüßung der Strafe zur völligen Entsühnung des Täters führen. Das müßte zur Folge haben, daß Ehrenminderungen nur für die gleiche Zeit verhängt werden können, für die eine Strafe ausgesprochen wird. Die darüber hinaus notwendigen Maßnahmen und Beschränkungen sollten nicht als Ehrenminderungen, sondern als Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherung der deutschen Volksgemeinschaft bezeichnet werden. Es könnte m. E. die Prüfung der Frage, ob ein entschuldigter Täter zur Ausübung eines bestimmten Berufes oder Amtes fähig sein soll, ruhig den berufsständischen Ehrengerichten überlassen bleiben.

⁷ DStGB-Entw. vom Juni 1938 (Dok. Nr. 106 Anm. 6): § 250 handelte vom Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, § 253 vom Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen durch Beauftragte. Statt § 265 Waldgefährdung dürfte gemeint sein § 255 Vorbereitung des Wirtschaftsverrats und des Verrats von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen.

⁸ D. h. zur Anwendung des durch die Strafrechtsnovelle vom 28. 6. 1935 (RGBl. I S. 839) eingeführten sog. Analogieprinzips; s. ARH II/2, Nrr. 170 Art. 1, 178 P. 7.

⁹ § 32 führte in Satz 1 als dauernde Folge der Ehrloserklärung von zum Tode oder zu Zuchthausstrafe Verurteilten an: „Der Ehrlose darf nicht Bauer, Führer eines Betriebs oder selbständiger Handwerker sein.“

¹⁰ Zur ursprüngl. Fassung der Präambel und ihrer Umarbeitung s. ARH IV, Nr. 52 Anm. 5. Der entspr. Passus lautete seither: „Das gesunde Empfinden des Volkes für Recht und Unrecht bestimmt Inhalt und Anwendung des Strafrechts. – Schutz des Volkes, / Sühne für Unrecht, / Festigung des Willens zur Gemeinschaft / sind Sinn und Zweck des Strafrechts.“

In dieses Gebiet gehört auch die Erörterung der Frage, ob dem Strafrichter die Möglichkeit gegeben werden soll, über die Fähigkeit zur Bekleidung eines Parteiambtes zu entscheiden. Es würde dem Strafrichter dadurch eine außerordentliche, politisch nicht immer unbedenkliche Möglichkeit der Einwirkung in die Tätigkeit der Partei eingeräumt werden. Ich stehe bei der Beurteilung dieser Frage auf dem Standpunkt, daß nur die zuständigen Parteinstanzen darüber entscheiden sollen, ob ein Parteigenosse ein Parteiamt bekleiden soll oder kann. § 33 in Verbindung mit § 35 des Entwurfs¹¹ räumt dem Strafrichter die Möglichkeit ein, über die Fähigkeit zur Bekleidung eines Parteiambtes zu entscheiden. Mir erscheint es unerläßlich, daß diese Frage bei den Besprechungen zum 21. Abschnitt des Entwurfs „Verletzung der Dienstpflicht“ beraten wird.

Bei den Bestimmungen zum *Landesverrat* rege ich an, durch Einfügung einer Generalklausel die Erfassung *aller* landesverräterischen Handlungen – insbesondere auf dem Gebiete der Wirtschaft – zu ermöglichen. Dadurch würde die hier nicht unbedenkliche analoge Anwendung der beispielhaft geordneten Strafbestimmungen oder die spätere Schaffung eines Sondergesetzes sich erübrigen. Die Vorschrift des § 126 (früher als § 275 in der noch nicht beratenen Gruppe des Entwurfs) beschäftigt sich mit der Gefährdung des Vertrauens zur Volksführung¹². Er entspricht im wesentlichen dem § 2 des von dem Herrn Reichsminister der Justiz mit Schreiben vom 14. Oktober 1937 vorgeschlagenen, später aber mit Schreiben vom 16. Februar 1938 zurückgezogenen Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Heimtückegesetzes¹³. Ich habe gegen diesen Entwurf in meinem Schreiben vom 1. November 1937 (A II B 3 Nr. 660/37)¹⁴ Bedenken geäußert, denen sich der Herr Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda in vollem Umfang angeschlossen hat¹⁵. Auch der Stellvertreter des Führers hat sich gegen den Entwurf damals ausgesprochen¹⁶. Ich weise darauf hin, daß die beabsichtigte Fassung des § 126 Abs. 1 Halbsatz 1 nur zu leicht geeignet ist, die Grenze zwischen wirklich volks- und staatsfeindlichem Verhalten und bloßen unbedachten Äußerungen sonst einwandfreier Volksgenossen zu verwischen. Eine solche Bestimmung könnte leicht zu ungerechten und politisch unerwünschten Ergebnissen führen.

III.

Auch die im Kabinett noch nicht beratenen §§ 215–273 erfordern folgende Bemerkungen:

Die §§ 215 und 216 des Entwurfs sehen nur eine Bestrafung der gleichgeschlechtlichen Unzucht zwischen Männern vor¹⁷. Mir ist neuerdings durch das Rassenpolitische Amt der NSDAP Material zugeleitet worden, aus dem sich ergibt, daß die *gleichgeschlechtliche Unzucht zwischen Frauen* – insbesondere in Berlin – einen Umfang hat, daß ein strafrechtliches Vorgehen unbedingt erforderlich erscheint. Es sollte daher entsprechend der Regelung des österreichischen Strafgesetzbuches auch die lesbische Liebe unter Strafe gestellt werden.

¹¹ § 33 *Entziehung der Amtsfähigkeit*, § 35 *Den öffentlichen Ämtern gleiche Rechtsstellungen*. Unter den letzteren waren auch angeführt „Ämter der Partei und der ihr angeschlossenen Verbände“.

¹² § 126 *Gefährdung des Vertrauens zur Volksführung* lautete: „Wer das Vertrauen des Volkes zu seiner Führung dadurch gefährdet, daß er öffentlich eine nicht erweislich wahre ehrenrührige oder sonst herabsetzende Behauptung über einen Amtsträger des Staates oder der Partei oder über einen Führer der Wehrmacht aufstellt, oder über sie, ihre Anordnungen oder die von ihnen geschaffenen Einrichtungen eine gehässige, hetzerische oder von niedriger Gesinnung zeugende Äußerung macht, wird mit Gefängnis bestraft. – Der öffentlichen Äußerung steht eine nichtöffentliche böswillige Äußerung gleich, wenn der Täter damit rechnet oder rechnen muß, daß sie in die Öffentlichkeit dringen werde.“

¹³ Hierzu ARH IV, Nrr. 151 (Wortlaut § 2 dort Anm. 6, 8), 162 Anm. 5 (Zurückziehung).

¹⁴ ARH IV, Nr. 162.

¹⁵ Mit Schreiben vom 26. 11. 1937; ebd. Anm. 5.

¹⁶ ARH IV, Nr. 160.

¹⁷ DStGB-Entw. § 215 *Unzucht zwischen Männern* (Gefängnis bis Zuchthaus), § 216 *Schwere Unzucht zwischen Männern* (Zuchthaus bzw. Gefängnis nicht unter sechs Monaten für homosexuelle Unzucht mit Abhängigen und Minderjährigen und für gewerbsmäßige Unzucht). Zu den vom DStGB intendierten Verschärfungen des § 175 StGB, die allerdings wie bisher auf Männer beschränkt blieben, s. Burkhard JELONEK, *Homosexuelle unter dem Hakenkreuz. Die Verfolgung von Homosexuellen im Dritten Reich*, Paderborn 1990, S. 117–119. Generell zu strafrechtl. Vorgaben und polizeil. Praxis: EVANS, *Drittes Reich II/2*, S. 642–649.

Bei der Regelung der Kuppelei bedarf es m. E. der Klarstellung, daß der Geschlechtsverkehr zwischen Verlobten keine Unzucht ist¹⁸. Die Duldung des Geschlechtsverkehrs zwischen Verlobten durch die Eltern ist daher im allgemeinen keine strafbare Handlung. Es müßte m. E. vermieden werden, daß die Eltern von Verlobten wegen solcher Tatbestände sich vor dem Gericht zu verantworten haben und dann wegen der Beurteilung der Sache als besonders leichter Fall straffrei gelassen werden. Ich erachte es vielmehr als erforderlich, einen Sondertatbestand für diejenigen Fälle zu schaffen, in denen die Eltern dem Geschlechtsverkehr zwischen Verlobten durch Gewährung oder Verschaffung von Gelegenheit oder aus sonstigen unlauteren Beweggründen Vorschub leisten. Ich schlage vor, eine solche Gesetzesbestimmung unter § 214a mit der Kennzeichnung „Duldung des Beischlafs zwischen Verlobten“ einzuschalten.

Gegen die Ausgestaltung des 10. Abschnitts „Angriffe auf die Religion“ habe ich insbesondere bezüglich der erheblichen Ausdehnung des Strafrahmens gegenüber dem bisherigen § 166 des StGB¹⁹ Bedenken. Aufgabe und Sinn eines besonderen Religionsvergehens sollte lediglich die Bekämpfung der Äußerung und Betätigung atheistischer gottloser Einstellung sein. Daher erscheint es notwendig, die Gesinnung und die innere Einstellung des Täters in der Gesetzesfassung als das entscheidende herauszustellen. Die besonderen Strafbestimmungen des Entwurfs (§§ 230–233) begründen die Gefahr, daß mit den Mitteln des Strafrechts in den religiösen Meinungsstreit eingegriffen wird oder daß sogar politisch notwendige Maßnahmen zur Abwehr klerikaler Übergriffe verfolgt werden. Die Beschränkung des § 231 des Entwurfs²⁰ auf Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts, wie überhaupt die Gewährung eines besonderen Schutzes für die Religionsgesellschaften über die allgemeinen Strafbestimmungen hinaus (§ 424 des Entwurfs²¹) ist m. E. nicht gerechtfertigt. § 232 des Entwurfs (Störung des Gottesdienstes)²² wäre besser so zu fassen, daß an Stelle von „verhindert oder absichtlich stört“ zu setzen wäre „böswillig verhindert oder stört“. Dadurch würde ein berechtigtes Verhalten, das etwa durch staatsfeindlichen oder volksverhetzenden Kanzelmißbrauch veranlaßt ist, straffrei bleiben.

Die im § 241 (Wirtschaftsverrat) Abs. 3 gegebene Definition des Begriffs „Verrat an das Ausland“²³ will auch in der verbesserten Neufassung vom Juni 1938 immer noch ausdrücklich „Mitteilungen im Rahmen ordnungsgemäßer wirtschaftlicher Beziehungen“ in gewissem Umfang von der Strafbarkeit ausnehmen. § 241 Abs. 3 Satz 2 bestimmt nämlich, daß Mitteilungen im Rahmen ordnungsgemäßer wirtschaftlicher Beziehungen, insbesondere z. B. im Rahmen von Konzernverbindungen und im Wege des Austausches von Erfahrungen nur dann betroffen werden sollen, wenn sie *wissentlich* zum Schaden der deutschen Wirtschaft gemacht worden sind. Nachdem *allgemein* schon beim Wirtschaftsverrat der Vorsatz auf die Schädigung der deutschen Wirtschaft sich erstrecken muß, ist diese Sonderbestimmung entweder überflüssig oder sie soll den Sinn haben, daß bedingter Vorsatz allein nicht genügt. Für die Praxis könnte diese Ausnahme zur Folge haben, daß mancher schwerwie-

¹⁸ Bezieht sich offenbar auf § 214 *Beischlaf zwischen Verschwägerten*, der diesen mit Gefängnis oder Haft belegte.

¹⁹ § 166 StGB *Religionsbeschimpfungen*: „Wer dadurch, daß er öffentlich in beschimpfenden Äußerungen Gott lästert, ein Ärgernis gibt, oder wer öffentlich eine der christlichen Kirchen oder eine andere mit Korporationsrechten innerhalb des Bundesgebietes bestehende Religionsgesellschaft oder ihre Einrichtungen oder Gebräuche beschimpft, ingleichen wer in einer Kirche oder in einem anderen zu religiösen Versammlungen bestimmten Orte beschimpfenden Unfug übt, wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft.“

²⁰ DStGB-Entw. § 231 *Beschimpfung einer Religionsgesellschaft*: „Wer öffentlich eine Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts beschimpft oder böswillig verächtlich macht, wird mit Gefängnis bestraft.“

²¹ § 424 *Ehrenkränkung von Gemeinschaften*: „Auch Gemeinschaften werden in ihrer Ehre geschützt.“ Auf Ehrabschneidung stand lt. § 421 Gefängnis, in leichten Fällen Haft.

²² § 232 *Störung des Gottesdienstes*: „Wer den Gottesdienst oder eine einzelne gottesdienstliche Handlung verhindert oder absichtlich stört, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Haft bestraft.“

²³ § 241 Abs. 1–2 zit. in Dok. Nr. 209 Anm. 9. Abs. 3 lautete: „Verrat an das Ausland begeht, wer das [Wirtschafts]Geheimnis zum Schaden der deutschen Wirtschaft an einen für das Ausland Tätigen gelangen läßt oder öffentlich mitteilt. Mitteilungen im Rahmen ordnungsmäßiger wirtschaftlicher Beziehungen, insbesondere von Verhandlungen zur Erlangung eines ausländischen Patents, von Lizenzvergaben, Konzernverbindungen und bei Austausch von Erfahrungen, werden nur betroffen, wenn sie wissentlich zum Schaden der deutschen Wirtschaft gemacht worden sind.“

gende Wirtschaftsverrat zum Schaden des deutschen Volkes weder als Landesverrat noch als Wirtschaftsverrat gemäß § 241 erfaßt würde. Die entweder überflüssige oder doch bedenkliche Sonderbestimmung des § 241 Abs. 3 Satz 2 wäre daher überhaupt zu streichen.

Auch die Bestimmungen der §§ 240²⁴ und 243²⁵ bedürfen noch einer Beratung. Ich verweise hier auf meine Vorschläge, den Tatbestand des § 240 entsprechend der Überschrift auf die Gefährdung des notwendigen Lebensbedarfs abzustellen und die Vernichtung von Rohstoffen und Erzeugnissen lediglich als Begehungsbeispiel aufzuführen, sowie an Stelle der Blankettvorschriften des § 243 eine Vorschrift aufzunehmen, die eine wirksame Bekämpfung jeder Wirtschaftssabotage ermöglicht²⁶.

H. Frank

²⁴ § 240 *Gefährdung notwendigen Lebensbedarfs*: „Wer Rohstoffe oder Erzeugnisse, die zum lebenswichtigen Bedarf der Bevölkerung gehören, vernichtet, beiseiteschafft oder zurückhält und dadurch böswillig die Deckung dieses Bedarfs gefährdet, wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.“

²⁵ § 243 *Störung wirtschaftsordnender Maßnahmen*: „Wer gegen eine Strafvorschrift

– 1.

zur Regelung oder Überwachung des Verkehrs mit Gütern oder Leistungen, der Erzeugung oder Gewinnung, der Bearbeitung oder Verarbeitung, des Verbrauchs oder Absatzes von Waren,

– 2.

über die Ausnutzung oder Erweiterung des Geschäftsbetriebs oder der Leistungsfähigkeit oder über das Verbot von Neugründungen,

– 3.

über Preise oder Preisspannen

verstößt, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Haft bestraft.

Die Vorschriften über die Ahndung der Tat mit anderer Strafe, im Ordnungsstrafverfahren oder in einem Verwaltungsverfahren bleiben unberührt.

Bezieht sich die Straftat auf bestimmte Gegenstände, so können diese eingezogen werden.“

²⁶ Als ähnliche Grundsatzkritik am DStGB-Entw. vgl. die Stellungnahme des StdF: Dok. Nr. 209. Antwort des RJuM s. Dok. Nr. 220.

Zitierhinweis

Nr. 208 Reichsminister Frank an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 30. September 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d208>